EXPUNERE DE MOTIVE

Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Prin Decizia nr. 454/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 24 iulie 2020, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. 60 din Legea nr. 303/2004 şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018, şi în art. 60 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, care nu precizează condiţiile transferării judecătorilor, precum şi art. 60 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, sunt neconstituţionale. Curtea a reţinut că soluţia legislativă cuprinsă în art. 60 din Legea nr. 303/2004, care nu precizează condiţiile transferării judecătorilor, generează o stare de impredictibilitate şi, astfel, încalcă art. 1 alin. (5) din Constituţie, deoarece, de la caz la caz, în mod arbitrar, se poate decide într-un mod subiectiv cu privire la cariera judecătorilor.

În această decizie, Curtea reţine că art. 60 din Legea nr. 303/2004 se limitează la reglementarea expresă numai a autorităţii competente să dispună transferul judecătorului la cererea sa, fără a stabili criteriile şi procedura de transfer al acestuia. Lăsând la latitudinea Consiliului Superior al Magistraturii stabilirea, prin acte cu forţă juridică infralegală, a unor elemente esenţiale ale raportului de muncă al judecătorului şi, implicit, ale statutului acestuia, legea relativizează, în mod nepermis, condiţiile în care se dispune transferul. Aceste norme, pe lângă faptul că încalcă în mod vădit art. 125 alin. (2) din Constituţie, sunt contrare şi exigenţelor de stabilitate, previzibilitate şi claritate, iar prin faptul că permit emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, în această materie determină o stare de incertitudine juridică.

Conform informațiilor de pe site-ului CSM, în temeiul Hotărârii Secției de Judecători nr.1347/2019, ultima sesiune de transferuri pentru judecători a avut loc la 24.03.2020 (când s-au analizat un număr de 149 de cereri) şi, la 31.03.2020 (când s-au

analizat un număr de 44 de cereri). În temeiul Hotărârii Secției de Procurori nr.817/2019, iar ultima sesiune de transferuri pentru procurori a avut loc la 31.03.2020 (când s-au analizat un număr de 98 de cereri). Sesiunile de transferuri aveau o periodicitate de aproximativ 4 luni, iar la nivelul instanțelor existau, la 06.01.2021 un număr total de 490 de posturi vacante.

Prin art. 33^1 din Legea nr. 303/2004 astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin art. I pct. 48 Legea nr. 242/2018, s-a creat facultatea ca persoanele care au ocupat minimum 10 ani funcţia de judecător sau procuror şi magistrat-asistent să poată fi numite, fără concurs sau examen, în funcţiile vacante de judecător sau procuror.

O astfel de modalitate de admitere în magistratură nu respectă criteriile obiective şi de competenţă privind selecţia şi numirea în funcţia de judecător sau procuror, în acest text fiind prevăzute doar trei condiţii de admitere, cu excluderea unui concurs sau examen. Astfel, procedura este total lipsită de predictibilitate, nefiind instituite criterii obiective şi clare de selecţie. Din acest motiv, unele dintre hotărârile Secțiilor Consiliul Superior al Magistraturii vizând numirile fără concurs sau examen în funcțiile vacante de judecător sau procuror în temeiul art. 33^1 din Legea nr. 303/2004 au fost desființate de instanțele judecătorești care au apreciat că, în lipsa unor criterii legale, Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii ar fi acționat în exces de putere.

Această modalitate de intrare în sistemul judiciar este folosită, în unele situaţii, nu în scopul exercitării funcţiei de judecător sau procuror, ci dimpotrivă pentru a obţine beneficii specifice la ieşirea din sistem, cum este pensia de serviciu.

O procedură de intrare în magistratură fără concurs, doar pe bază de interviu, fără criterii stabilite de lege are o marjă mare de subiectivitate şi este vulnerabilă din punct de vedere al constituţionalităţii, considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 454/2020 fiind valabile şi în cazul unei astfel de proceduri.

Prin urmare, textul actual al art. 33^1 poate genera o stare de impredictibilitate care ar fi contrară art. 1 alin. (5) din Constituţie, deoarece, de la caz la caz, în mod arbitrar, se poate decide într-un mod subiectiv cu privire la cariera judecătorilor şi procurorilor.

În anii 2018 și 2019, prin Legea nr. 207/2018 și prin mai multe de ordonanțe de urgență promovate de Guvernul de la acea dată, Legea nr. 304/2004 a fost supusă unui proces major de modificare și completare, o serie de intervenții legislative fiind criticate

atât de asociații ale magistraților și de societatea civilă, cât și de organismele europene pe motiv că aduc atingere gravă eficienței activității instituțiilor sistemului judiciar și independenței justiției.

În ceea ce privește modificările și completările aduse prin Legea nr. 207/2018 Legii nr. 304/2004, una dintre modificările operate prin legea amintită a vizat majorarea vechimii necesare pentru numirea procurorilor în cadrul celor direcții specializate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la 6 ani la 10 ani.

Creșterea vechimilor necesare pentru numirea procurorilor în cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. a condus la reducerea bazei de selecție a candidaților ce ar fi putut participa la procedurile de numire a procurorilor în cadrul celor direcții specializate, astfel că, la data de 12.01.2021 există la D.N.A. un număr de 14 posturi vacante de conducere şi un număr de 41 posturi vacante de execuție (un procent de 26,7 % din posturile de execuție) şi un număr de 19 posturi vacante de conducere şi un număr de 19 posturi vacante de execuție la D.I.I.C.O.T.

Având în vedere obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale, se impune adoptarea de urgenţă a unui proiect de lege care să aibă ca obiect implementarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 454/2020. Prin acest proiect se propune reglementarea la nivel de lege a tuturor aspectelor care privesc transferul magistraţilor în cadrul instanţelor şi parchetelor, dar şi la instituţii publice, precum şi trecerea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.

Prin urmare, proiectul instituie dispoziţii referitoare la declanşarea procedurii de transfer, desfăşurarea efectivă a procedurii, criteriile pe baza cărora se soluţionează cererile de transfer, dar şi dispoziţii detaliate referitoare la procedura de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.

Profesionalizarea procesului de selecţie a magistraţilor impune eliminarea oricăror modalităţi alternative de intrare în magistratură fără concurs şi păstrarea doar a acelora care garantează îndeplinirea criteriilor de competenţă, obiectivitate şi integritate, indispensabile exercitării funcţiei de judecător sau procuror.

În raport de considerentele menţionate la punctul 1.2, prin prezentul proiect se propune abrogarea art. 33^1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propune modificarea Legii nr. 304/2004, prin reducerea vechimii necesare pentru numirea procurorilor în cadrul DNA și DIICOT, stabilind că pentru a fi numiți în cadrul direcțiilor specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție procurorii trebuie să aibă o vechime de cel puțin 7 ani în funcția de procuror sau judecător.

Reglementarea noii vechimi evidențiază exigențele relative la experiența profesională a candidaților, urmărind, în același timp, o lărgire a bazei de selecție, în vederea numirii la Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate organizată și Terorism a unor candidați care dețin cunoștințe și competențe relevante în domeniile de activitate ale celor două direcții.

În numele inițiatorilor:

MURARIU OANA

SILVIA BETELEAN

CAMBERA OANA ALEXANDRA

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

NR.	PARLAMENTAR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	Gheba Daniel Sorin		USR PLUS
2	LAZĂR TEODOR		USR PLUS
3	TĂNĂȚ RADU		USR PLUS
4.	Simina Tulbure		USR PLUS
5	CRISTIAN BRIAN		USR PLUS
6	APOSTOL ALIN		USR PLUS
7	TODOSIU BENIAMIN		USR PLUS
8	BLAGA DANIEL CODRUȚ		USR PLUS
9	PRUNĂ CĂTĂLINA-MĂDĂLINA		USR PLUS
10	ȘTEFAN ILLIAN COMAN		USR PLUS
11	CAMBERA OANA ALEXANDRA		USR PLUS
12	Diana Stoica		USR PLUS
13	TENIȚĂ DRAGOȘ-CĂTĂLIN		USR PLUS
14	HANGAN POLLYANNA HANELLORE		USR PLUS
15	CHICHIRAU COSETTE		USR PLUS
16	POLITEANU MIHAI		USR PLUS
17	SPĂTARU ELENA SIMONA		USR PLUS
18	LUPU ANDREI-RĂZVAN		USR PLUS
19	RADU MIRUȚĂ		USR PLUS
20	ALIN		
21	Badea Mihai Alexandru		USR PLUS

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

	LUPU AHMED - RAZVAN	USR PLUS	
	NEAGU BENIGA - ELENA	USR PLUS	